

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1054/2534

นาย ณรงค์ วงษ์ศิริ
นาง น้อม สิทธิสุนทร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1387, มาตรา 1599

ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง

โจทก์ได้กรรมสิทธิ์ที่ดินมาโดยทางมรดก แม้จะยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อ ในโฉนดที่ดินดังกล่าวมาเป็นของตนเองก็ถือว่าโจทก์อยู่ในฐานะเป็นเจ้าของสามยทรัพย์มีอำนาจฟ้องจำเลยที่เป็นเจ้าของภารยทรัพย์ให้เปิดทางภารจ่ายอมได้ โจทก์บรรยายฟ้องว่าทางพิพาทตั้งอยู่ตรงส่วนไหนของที่ดินโจทก์จำเลยกว้างยาวเพียงใด ทั้งมีแผนที่สังเขปท้ายฟ้องด้วย เป็นคำฟ้องที่บรรยายโดยแจ้งชัดแล้ว ไม่เป็นคำฟ้องเคลือบคลุม.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ครอบครองที่ดินมีโฉนดสองแปลง โดยโจทก์มีสิทธิได้รับมรดกแทนที่มารดาของโจทก์ ด้านทิศใต้ของที่ดินโจทก์ทั้งสองแปลงเป็นที่ดินของจำเลย ระหว่างที่ดินทั้งสามแปลงนี้เป็นทางซึ่งชาวบ้านบริเวณนั้นและโจทก์ใช้เป็นทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะซึ่งอยู่ทางทิศใต้ติดต่อกันมาตั้งแต่ครั้งปู่ ย่า ตา ยาย จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 50-60 ปี โจทก์มีอาชีพเลี้ยงสุกร ได้ใช้ทางดังกล่าวเพื่อขนส่งสุกรและอาหารสุกรด้วยรถยนต์บรรทุกสิบล้อ หกล้อตลอดมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกิน

กว่า 10 ปี โดยไม่มีผู้ใดโต้แย้งคัดค้าน ทางดังกล่าวจึงตกเป็นทางภาระจำยอมตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1401 จำเลยได้ปลูกดอกสุกรและปักเสา ไม้แก่นหลังคาดอกสุกรบางส่วน และเสาไม้แก่นรูกำลังทางดังกล่าวทำให้ไม่สะดวกใน การใช้ตามปกติ เป็นการกระทำอันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไป หรือ เสื่อมความสะดวก ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทางดังกล่าวเป็นทางภาระจำยอมโดยอายุความ และให้จำเลยรื้อถอนเสาไม้แก่นที่นำมาปัก 3 ต้นออกไป

จำเลยให้การว่า ทางที่มีอยู่ชาวบ้านรวมทั้งโจทก์เพียงแต่ได้อาศัยเดินผ่านเข้า ออกสู่ทางสาธารณะมาไม่ถึง 10 ปี จำเลยได้ปลูกดอกสุกรมาเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปี หลังคาไม้ได้รูกำลังเข้าไปในทางโจทก์นำรถยนต์บรรทุกสินค้าแล่นเข้ามาชนหลังคา ดอกสุกรจำเลยหักจำเลยไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนำเสามาปักเพื่อกันมิให้ รถยนต์ชนหลังคาดอกสุกร โจทก์จะเป็นผู้มีสิทธิรับมรดกที่ดินแทนที่มารดาโจทก์ หรือไม่จำเลยไม่รับรอง โจทก์เป็นเพียงผู้ครอบครองมิใช่ผู้ถือกรรมสิทธิ์จึงไม่มีอำนาจ ฟ้องคำฟ้องมิได้บรรยายว่า ทางภาระจำยอมอยู่ตรงส่วนไหนของที่ดินที่เป็นของใคร บ้างเป็นเนื้อที่เท่าไร และอยู่ในที่ดินที่เป็นส่วนของจำเลยหรือไม่ เป็นฟ้องเคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์มิใช่เจ้าของ หากแต่ที่ดินดังกล่าวมีชื่อ นางลำไย ชาญปรีชา ยายของโจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ประเด็นอื่นไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า ทางพิพาทเป็นภาระจำยอมโดยทางอายุความตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1401 ให้จำเลยรื้อถอนเสาไม้ และเสาปูน รวม 3 ต้น ที่นำมาปิดออกไปภายในกำหนด 15 วัน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว จำเลยฎีกาเป็นประเด็นข้อแรกว่า โจทก์เป็นเพียงผู้ครอบครองที่ดินเท่านั้น มิใช่เจ้าของสามยทรัพย์อันจะฟ้องให้ทางพิพาทเป็นการจำยอมได้ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้น พยานโจทก์มีตัวโจทก์เบิกความว่า โจทก์ครอบครองที่พิพาทซึ่งเดิมเป็นของนางลำไยยายของโจทก์ และมีนายปรีชาจิตรโกศาบำรุง ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ที่พิพาทตั้งอยู่เบิกความว่าที่พิพาทที่โจทก์ครอบครองนี้เป็นของมารดาโจทก์ มารดาโจทก์ถึงแก่กรรมไปนานแล้ว โจทก์ประกอบอาชีพเลี้ยงสุกรมา 20 ปีแล้ว ส่วนจำเลยมิได้นำสืบโต้แย้งเป็นอย่างอื่น ทั้งยังนำนางบุญเจือ ชาญปรีชา ซึ่งเป็นหลานของนางลำไย (หลานย่า) ญาติของโจทก์มาเบิกความว่าพยานเคยมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับที่พิพาทกับโจทก์และมีการฟ้องคดีโดยโจทก์ร้องขอครอบครองปริมัยที่ดินของนางลำไย พยานจึงไปคัดค้านศาลพิพากษาว่าที่ดินเป็นมรดกของนางลำไยอันเป็นการเชื่อมกับพยานโจทก์ฟังได้ว่าที่พิพาทเป็นที่ดินมรดกของนางลำไย ดังนั้นโจทก์ซึ่งเป็นหลานของนางลำไยจึงเป็นทายาทมีสิทธิรับมรดกของนางลำไย โจทก์จึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่พิพาทโดยทางมรดก แม้โจทก์ยังมิได้เปลี่ยนชื่อในโฉนดที่ดินดังกล่าวมาเป็นของโจทก์ แต่โจทก์ในฐานะเจ้าของสามยทรัพย์ก็ย่อมมีอำนาจฟ้องจำเลยที่เป็นเจ้าของมัยทรัพย์ให้เปิดทางการจำยอมได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1387 ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยประเด็นข้อนี้ชอบแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

ประเด็นข้อต่อมา จำเลยฎีกาว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเพราะมิได้บรรยายว่าทางพิพาทอยู่ในที่ดินจำเลยหรือไม่ และอยู่ในที่ดินจำเลยกว้างยาวเท่าใด ปัญหานี้โจทก์บรรยายฟ้องว่า ฯลฯ ระหว่างที่ดินทั้งสามแปลงนี้เป็นทางซึ่งชาวบ้านบริเวณนั้นและบรรดาผู้ที่อยู่อาศัยทางด้านทิศเหนือของทางรวมประมาณ 7-8 ครัวเรือน และโจทก์ใช้เป็นทางเข้าออก ฯลฯ ทางดังกล่าวมีความยาวประมาณ 100 เมตรกว้าง

ประมาณ 2 เมตรเศษ ฯลฯ ปรากฏตามแผนที่สังเขปท้ายฟ้องซึ่งตามแผนที่สังเขป
ท้ายฟ้องทางพิพาทกว้างประมาณ 2.80 เมตร ยาว 100 เมตร หรือผ่านที่ของจำเลย
ตลอดทั้งแปลงไปจดที่ดินของนายลือตั้งนั้นที่จำเลยว่าโจทก์มิได้บรรยายว่าทาง
พิพาทอยู่ในที่ดินจำเลยหรือไม่ กว้างยาวเท่าใด จึงไม่ถูกต้อง ฟ้องโจทก์ไม่เคลือบ
คลุมตั้งจำเลยฎีกาแต่ประการใด ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น..."

พิพากษายืน.

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-พนม พ่วงภิญโญ-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ